

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

о принятии административного искового заявления, возбуждении, подготовке и назначении административного дела к судебному разбирательству

г. Салехард

20 апреля 2025 года

Судья суда Ямало-Ненецкого автономного округа Дряхлова Ю.А., изучив административное исковое заявление Региональной корпоративной общественной организации инвалидов «Центр информационной поддержки «Таганай» (далее также - РКООИ ЦИП «Таганай») о признании недействующими нормативных правовых актов,

У С Т А Н О В И Л :

Административное исковое заявление Региональной корпоративной общественной организации инвалидов «Центр информационной поддержки «Таганай» о признании недействующими нормативных правовых актов отвечает требованиям статей 125, 126, 209 Кодекса административного судопроизводства Российской Федерации. В силу статьи 20 Кодекса административного судопроизводства Российской Федерации данное дело подсудно Суду Ямало-Ненецкого автономного округа.

Руководствуясь статьями 20, 62, 127, 132-135 Кодекса административного судопроизводства Российской Федерации, судья

О П Р Е Д Е Л И Л :

1. Административное исковое заявление Региональной корпоративной общественной организации инвалидов «Центр информационной поддержки «Таганай» принять к производству суда Ямало-Ненецкого автономного округа в качестве суда первой инстанции, возбудить по нему административное дело.

Определить состав лиц, участвующих в деле.

Стороны:

Административный истец: Региональная корпоративная общественная организация инвалидов «Центр информационной поддержки «Таганай»;

Административные ответчики:

– Правительство Ямало-Ненецкого автономного округа;

– Департамент социальной защиты населения Ямало-Ненецкого автономного округа;

2. Провести подготовку административного дела к судебному разбирательству, совершив следующие процессуальные действия: .

На основании ст. ст. 39 КАС РФ привлечь в дело Прокуратуру Ямало-Ненецкого автономного округа.

2.1. Разъяснить лицам, участвующим в деле, их процессуальные права и обязанности.

Лица, участвующие в деле, имеют право: знакомиться с материалами административного дела, делать выписки из них, снимать копии; заявлять отводы; представлять доказательства, до начала судебного разбирательства знакомиться с доказательствами, представленными другими лицами, участвующими в этом деле, и с доказательствами, истребованными, в том числе по инициативе суда и участвовать в их исследовании; задавать вопросы другим участникам судебного процесса; заявлять ходатайства, в том числе об истребовании доказательств; давать объяснения суду в устной и письменной форме; приводить свои доводы по всем возникающим в ходе судебного разбирательства вопросам, возражать против ходатайств и доводов других лиц, участвующих в деле; знать о жалобах, поданных другими лицами, участвующими в деле, о принятых по данному административному делу судебных актах и получать копии судебных актов, принимаемых в виде отдельного документа; знакомиться с особым мнением судьи по административному делу; обжаловать судебные акты в части, касающейся их прав, свобод и законных интересов; пользоваться другими процессуальными правами, предоставленными КАС РФ; принимать участие в судебном заседании путем использования систем видеоконференц-связи; если настоящим Кодексом не предусмотрено обязательное участие представителя в судебном процессе, граждане, обладающие административной процессуальной дееспособностью, вправе вести свое дело лично или через представителя.

В соответствии со ст. 38 КАС РФ сторонами в административном деле являются административный истец и административный ответчик. В силу ст. 46 КАС РФ административный истец вправе до принятия судебного акта, которым заканчивается рассмотрение административного дела по существу в суде первой инстанции, изменить основание или предмет административного иска. Административный истец вправе до принятия судебного акта, которым заканчивается рассмотрение административного дела по существу в суде первой инстанции или в суде апелляционной инстанции, отказаться от административного иска полностью или частично. Административный ответчик вправе при рассмотрении административного дела в суде любой инстанции признать административный иск полностью или частично. Стороны вправе заключить соглашение о примирении в порядке, предусмотренном ст. 137 КАС РФ.

Разъяснить сторонам, что согласно ст. 43 КАС РФ, в случае, если при подготовке административного дела к судебному разбирательству или во время судебного разбирательства в суде первой инстанции будет установлено, что административное исковое заявление подано не к тому лицу, которое должно отвечать по заявленным требованиям, суд с согласия административного истца заменяет ненадлежащего административного ответчика надлежащим. Если административный истец не согласен на замену административного ответчика другим лицом, суд может без согласия административного истца привлечь это лицо в качестве второго административного ответчика.

Согласно ст. 47 КАС РФ заинтересованные лица могут быть привлечены к

участию в административном деле также по ходатайству лиц, участвующих в деле, или по инициативе суда. Заинтересованные лица пользуются процессуальными правами и несут процессуальные обязанности одной из сторон, за исключением права на изменение основания или предмета административного иска, отказ от административного иска, признание административного иска или заключение соглашения о примирении, подачу встречного административного иска.

В силу ст. 55 КАС РФ представителями в суде по административным делам могут быть адвокаты и иные лица, обладающие полной дееспособностью, не состоящие под опекой или попечительством и имеющие высшее юридическое образование либо ученую степень по юридической специальности. Представители должны представить суду документы о своем образовании, а также документы, удостоверяющие их статус и полномочия, в порядке ст. 56 и 57 КАС РФ.

Лица, участвующие в деле, обязаны доказывать обстоятельства, на которые они ссылаются как на основания своих требований или возражений, если иной порядок распределения обязанностей доказывания по административным делам не предусмотрен КАС РФ. Обязанность доказывания оснований, указанных в ст. 213 КАС РФ, лежит на административном ответчике.

Обстоятельства, имеющие значение для правильного разрешения административного дела, определяются судом в соответствии с нормами материального права, подлежащими применению к спорным публичным правоотношениям, исходя из требований и возражений лиц, участвующих в деле (ст. 62 КАС РФ).

В целях правильного разрешения административных дел суд вправе истребовать доказательства по ходатайству лиц, участвующих в деле, или по своей инициативе. Копии документов, полученных судом, направляются им лицам, участвующим в деле, если у них эти документы отсутствуют (ст. 63 КАС РФ).

Обстоятельства, которые признаны сторонами в результате достигнутого ими в судебном заседании или вне судебного заседания соглашения, а также обстоятельства, которые признаны стороной и на которых другая сторона основывает свои требования или возражения, принимаются судом в качестве фактов, не требующих дальнейшего доказывания (ст. 65 КАС РФ).

В случае возникновения в ходе рассмотрения административного дела вопросов, требующих специальных знаний, суд назначает экспертизу, которая может быть поручена экспертному учреждению, конкретному эксперту или нескольким экспертам (ст. 77 КАС РФ).

Лица, участвующие в деле, вправе: ходатайствовать о проведении экспертизы в конкретном экспертном учреждении или о привлечении в качестве экспертов предложенных ими лиц; формулировать вопросы для эксперта; знакомиться с определением суда о назначении экспертизы; ходатайствовать о внесении в определение дополнительных вопросов, которые необходимо

поставить перед экспертом; давать объяснения эксперту; знакомиться с заключением эксперта или сообщением о невозможности дать заключение; ходатайствовать о проведении дополнительной, повторной, комплексной или комиссионной экспертизы.

Лица, участвующие в деле, а также их представители в случаях, если представители извещены судом и (или) ведение гражданами административного дела с участием представителя является обязательным, обязаны до начала судебного заседания известить суд о невозможности явки в судебное заседание и причинах неявки. Лица, участие которых при рассмотрении административного дела в силу закона является обязательным или признано судом обязательным, должны сообщить о причинах неявки в судебное заседание и представить суду соответствующие доказательства. Если указанные лица не сообщили суду о причинах своей неявки в судебное заседание в установленный срок, такие причины считаются неуважительными и не могут служить основанием для вывода о нарушении процессуальных прав этих лиц.

Суд вправе рассмотреть дело в случае неявки кого-либо из лиц, участвующих в деле и извещенных о времени и месте судебного заседания, если ими не представлены сведения о причинах неявки или суд признает причины их неявки неуважительными.

Стороны вправе просить суд о рассмотрении дела в их отсутствие и направлении им копий решения суда.

2.2. Копию административного иска направить в адрес лиц, участвующих в деле, электронной почтой.

2.3. В срок не позднее 24 апреля 2026 (включающий время пересылки документов в суд) административному истцу предоставить в суд Ямало-Ненецкого автономного округа:

- документ, подтверждающий полномочия на представление интересов неопределенного круга лиц - поставщиков социальных услуг ЯНАО.

Дополнительно разъясняется, что в соответствии с положениями ст. 55 Кодекса административного судопроизводства Российской Федерации, представителями в суде по административным делам могут быть адвокаты и иные лица, обладающие полной дееспособностью, не состоящие под опекой или попечительством и имеющие высшее юридическое образование либо ученую степень по юридической специальности.

Полномочия представителя, а также оформление и подтверждение полномочий представителя предусмотрены ст. ст. 56-57 Кодекса административного судопроизводства Российской Федерации;

- уточнить административные иски в части указания номеров пунктов Приказа Департамента Социальной защиты населения Ямало-Ненецкого автономного округа 25 декабря 2024 года № 202-ОД; Постановления Правительства ЯНАО от 25 июня 2021 года № 557-П, которые оспариваются административным истцом. В представленных истцом документах все пункты пронумерованы.

2.3. В срок не позднее 24 апреля 2026 года (включающий время пересылки документов в суд) административным ответчикам предоставить в суд Ямало-Ненецкого автономного округа:

- сведения: о полномочиях органов государственной власти Ямало-Ненецкого автономного округа на принятие оспариваемых нормативных правовых актов; о соблюдении процедуры их принятия;
- учредительные документы органов государственной власти субъекта Российской Федерации;
- сведения о порядке опубликования оспариваемых нормативных правовых актов и вступления их в силу, в том числе в отношении всех изменений (с предоставлением источника опубликования);
- копии опубликованных оспариваемых нормативных правовых актов в действующей редакции со всеми приложениями (с внесенными изменениями), заверенные надлежащим образом;
- письменную позицию по существу заявленных требований;
- доказательства в опровержение доводов административного иска;
- иные документы по существу требования.

Лица, участвующие в деле, могут направлять и получать информацию, связанную с рассмотрением данного дела по адресу: ул. Мира, д. 15, г. Салехард, Ямало-Ненецкий автономный округ, 629003; суд Ямало-Ненецкого автономного округа; тел./факс: 8(34922) 4-58-16, адрес электронной почты: oblsud.ynao@sudrf.ru. Официальный сайт суда в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» oblsud.ynao.sudrf.ru.

3. Назначить административное дело к судебному разбирательству на 09:30 часов 29 апреля 2026 года.

3.1. Явка представителя административного истца, имеющего высшее юридическое образование, в судебное заседание признана обязательной.

4. О дате, времени и месте рассмотрения дела известить лиц, участвующих в деле: Региональной корпоративной общественной организации инвалидов «Центр информационной поддержки «Таганай»; Правительство Ямало-Ненецкого автономного округа; Департамент социальной защиты населения Ямало-Ненецкого автономного округа; Прокуратуру Ямало-Ненецкого автономного округа.

Судья



Ю.А. Дряхлова